

Hinweis / Notice

Akte: insolvenzanfechtung-unentgeltlich-konzernsicherheit-upstream-stuttgart

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

2023-04-20_bank_an_cfo_holding_drittsicherheiten.emleml/2023-04-20_bank_an_cfo_holding_drittsicherheiten.eml

Von	anselm.reutter@sdkb.de
An	l.sattelmaier@karrenberg-holding.de
Kopie	katrin.wildermuth@sdkb.de
Datum	Thu, 20 Apr 2023 16:05:47 +0200
Betreff	RE: Konsortialkredit - Sicherheitenpaket Tranche B

Sehr geehrter Herr Sattelmaier,

danke für die Entwurfsfassung des Treumann-Gutachtens. Nach erster Durchsicht durch unsere Marktfolge muss ich Ihnen die Richtung klar benennen: Einen weiteren Blankoanteil auf die Holding wird unser Haus nicht darstellen. Die Fortfuehrungsprognose steht und fällt mit dem Massnahmenprogramm, und ein Rueckgriff der Sicherungsgeber auf die Holding traegt im Ernstfall erkennbar nicht.

Für die Tranche B benötigen wir deshalb harte Substanz von aussen: das unbelastete Betriebsgrundstueck der Feinwerk in Feuerbach (erstrangig, 1,2 Mio) und deren Hoechstbetragsbuergschaft (0,8 Mio). Eine Avalverguetung an die Feinwerk können wir im Pricing nicht abbilden; das Paket ist ohnehin eng kalkuliert.

Vorbehaltlich Gremienbeschluss vom 05.05. können wir dann am 12.05. zeichnen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anselm Reutter

Sueddeutsche Kreditbank AG, Firmenkunden

Friedrichstrasse 14, 70174 Stuttgart

2023-05-08_cfo_holding_an_gf_tochter.emleml/2023-05-08_cfo_holding_an_gf_tochter.eml

Von	l.sattelmaier@karrenberg-holding.de
An	m.roggenbuck@feinwerk-praezision.de
Kopie	cp.karrenberg@karrenberg-holding.de
Datum	Mon, 08 May 2023 19:22:04 +0200
Betreff	Konsortialkredit - Grundschild Feuerbach, Unterschrift Montag 15.05.

Lieber Matthias,

die Bank hat heute final bestätigt: Ohne die Grundschild auf euer Grundstueck in Feuerbach plus eure Buergschaft über 800 TEUR zahlt sie die neue Tranche nicht aus. Punkt. Ich weiß, dass ihr dafür nichts bekommt - eine Avalprovision hat die Bank ausdrücklich abgelehnt, das würde "die Liquiditaet der Gruppe belasten". Es hilft nichts: Ohne die 6 Mio sind wir laut Treumann im August zahlungs-unfaehig, und dann kannst du dir ausrechnen, was aus euren Auftraegen aus Esslingen wird. Haengen wir alle mit drin.

Notartermin ist Montag, 15.05., 10 Uhr bei Dr. Aldinger. Bitte bring den aktuellen Registerauszug mit.

Wegen deiner Frage nach einer schriftlichen Gegenleistungs- oder Freistellungsvereinbarung der Holding für euch: Lass uns das nach dem Closing in Ruhe machen, jetzt darf nichts den Zeitplan gefaehrden. Claus-Peter steht im Wort.

Viele Grüße

Ludger

Ludger Sattelmaier
Kaufmaennischer Leiter / CFO
Karrenberg Industrieholding GmbH, Stuttgart

2025-05-12_gf_tochter_liquiditaet_intern.emleml/2025-05-12_gf_tochter_liquiditaet_intern.eml

Von	m.roggenbuck@feinwerk-praezision.de
An	c.eisenlohr@feinwerk-praezision.de
Datum	Mon, 12 May 2025 07:48:19 +0200
Betreff	Vertraulich: Zahlungen Mai - Prioritaeten

Guten Morgen Carola,

vertraulich, bitte nicht im Team streuen: Die Loehne für Mai können wir erst zum 10.06. vollständig anweisen, die Haelfte geht am 28.05. raus. Die Linie ist zu, aus dem Cash-Pool kommt seit März nichts mehr zurück - im Gegenteil, die Holding bittet um "Geduld" bei unseren Pool-Forderungen, da stehen inzwischen über 1,6 Mio offen.

Bitte für die Kreditoren folgende Reihenfolge: 1. Energie und Haertereien (sonst Lieferstopp), 2. Stahl Kaltenbrunner (droht mit Vorkasse), 3. alles andere nach Mahnstufe. Skonto ist gestrichen. Die faelligen Posten liegen laut deiner Liste bei 2,2 Mio, reinkommen werden in den nächsten drei Wochen vielleicht 1,6. Das geht jetzt seit Wochen so und wird eher schlimmer.

Mit Sattelmanier telefoniere ich Mittwoch wegen der zugesagten Auftraege aus Esslingen für Q3.

Danke dir
Matthias

Dr.-Ing. Matthias Roggenbuck
Geschäftsführer, Feinwerk Praezisionswerkzeuge GmbH

2026-10-30_terminsladung_beweisaufnahme.eml

eml/2026-10-30_terminsladung_beweisaufnahme.eml

Von	poststelle@lg-stuttgart.de
An	kanzlei@mangold-restrukturierung.de
Datum	Fri, 30 Oct 2026 10:00:00 +0100
Betreff	Terminsladung 34 O 88/26 KfH - Beweisaufnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Verfahren 34 O 88/26 KfH ergeht Ladung zum Beweistermin am 15.01.2027 um 09:30 Uhr. Der Termin findet in dem in der beigefügten Ladung bezeichneten Sitzungssaal des Landgerichts Stuttgart statt.

Bitte bringen Sie die im Beweisbeschluss benannten Originalunterlagen zur Konzernsicherheit und zu den Zahlungsbewegungen mit. Etwaige Verhinderungen der geladenen Personen sind der Geschäftsstelle unverzüglich und unter Angabe des Aktenzeichens mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsstelle der 34. Kammer für Handelssachen

2027-02-16_vergleichsannahme_bank.eml

eml/2027-02-16_vergleichsannahme_bank.eml

Von	recht@berkhoff-lauterbach.de
An	s.mangold@mangold-restrukturierung.de
Datum	Tue, 16 Feb 2027 14:20:00 +0100
Betreff	Vergleichsannahme 34 O 88/26 KfH

Sehr geehrte Frau Dr. Mangold,

unsere Mandantin nimmt den Vergleichsvorschlag über insgesamt 545000 EUR in drei Raten an. Maßgeblich sind die Fälligkeitstage und die Kontoverbindung in der zuletzt am 12.02.2027 übersandten Fassung.

Bitte bestätigen Sie, dass die gerichtliche Feststellung im Verfahren 34 O 88/26 KfH auf dieser Grundlage beantragt werden kann. Die interne Zahlungsfreigabe für die erste Rate ist angestoßen; für die beiden Folgeraten benötigen wir die im Vergleich vorgesehenen gesonderten Fälligkeitsmitteilungen.

Mit freundlichen Grüßen

Berkhoff Lauterbach & Partner mbB

2027-05-14_zahlungseingang_letzte_rate.eml

eml/2027-05-14_zahlungseingang_letzte_rate.eml

Von	s.mangold@mangold-restrukturierung.de
An	recht@berkhoff-lauterbach.de
Datum	Fri, 14 May 2027 11:00:00 +0200
Betreff	Zahlungseingang der letzten Rate bestätigt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den vollständigen Eingang aller drei Raten in Höhe von insgesamt 545000 EUR auf dem Massekonto. Die letzte Rate wurde am 14.05.2027 mit dem im Vergleich angegebenen Verwendungszweck wertgestellt.

Unsere Buchhaltung hat die drei Buchungen dem Verfahren 34 O 88/26 KfH zugeordnet. Aus der Vergleichshauptleistung besteht danach kein offener Saldo. Die Kostenabrechnung und die abschließende Mitteilung an das Landgericht werden getrennt bearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sibylle Mangold

14_liquiditaetsstatus_tochter_stichtage.csv

Stichtag	Faellige_Verbindlichkeiten_EUR	Liquide_Mittel_EUR	Freie_Kreditlinie_EUR	Erwartete_Einzahlungen_3_Wochen_EUR	Verfuegbare_Mittel_gesamt_EUR	Unterdeckung_EUR	Unterdeckung_Prozent
31.01.2025	1842000	96000	400000	1214000	1710000	132000	7.17
28.02.2025	1915000	84000	350000	1308000	1742000	173000	9.03
31.03.2025	2004000	71000	300000	1451000	1822000	182000	9.08
30.04.2025	2131000	65000	250000	1577000	1892000	239000	11.22
31.05.2025	2246000	59000	200000	1566000	1825000	421000	18.74
30.06.2025	2378000	48000	150000	1604000	1802000	576000	24.22
31.07.2025	2463000	52000	100000	1588000	1740000	723000	29.35
31.08.2025	2551000	44000	100000	1542000	1686000	865000	33.91
30.09.2025	2687000	39000	50000	1506000	1595000	1092000	40.64
31.10.2025	2802000	35000	0	1461000	1496000	1306000	46.61
30.11.2025	2918000	41000	0	1383000	1424000	1494000	51.20
31.12.2025	3004000	28000	0	1296000	1324000	1680000	55.93
31.01.2026	3127000	24000	0	1105000	1129000	1998000	63.89
28.02.2026	3215000	22000	0	918000	940000	2275000	70.76

15_finanzkennzahlen_mutter_2019_2023.csv

Periode	Umsatz_ konsolidi ert_TEU R	EBITDA_ TEUR	Jahreser gebnis_T EUR	Eigenkap ital_TEU R	Bilanzsu mme_TE UR	Eigenkap italquote_ Prozent	Nettofinan zversch uldung_T EUR	Nettovers chuldung _zu_EBI TDA	Linienaus nutzung_ Prozent
2019	148300	11200	3100	38400	123100	31.2	24600	2.2	61
2020	121700	4800	-2900	35500	129600	27.4	31200	6.5	74
2021	116900	2100	-6400	29100	133500	21.8	38900	18.5	83
2022	109400	-1300	-11800	17300	137300	12.6	47500	negativ	91
Q1-2023	24100	-900	-3600	13700	139800	9.8	51200	negativ	96

fristenliste_verjaehrung_paragraf_146_inso.csv

csv/fristenliste_verjaehrung_paragraf_146_inso.csv

Anspruch	Kenntnis Verwalterin ab	Verjaehrung (3 Jahre)	Status
Anfechtung Grundsschuldbestellung	26.05.2026	31.12.2029	gewahrt, Klage erhoben 20.07.2026
Anfechtung Buergschaftserklaerung	26.05.2026	31.12.2029	gewahrt, im selben Verfahren geltend gemacht

ratenzahlungen_vergleich_bank.csv

csv/ratenzahlungen_vergleich_bank.csv

Faelligkeit	Betrag (EUR)	Status
15.03.2027	181.666,67	eingegangen 14.03.2027
15.04.2027	181.666,67	eingegangen 13.04.2027
15.05.2027	181.666,66	eingegangen 14.05.2027

Tabellenblatt: Kalkulation

Massekostenkalkulation Anfechtung Konzernsicherheit		
Position	Betrag (EUR)	Bemerkung
Vergleichsbetrag Sueddeutsche Kreditbank AG	545.000,00	drei Raten, vollstaendig eingegangen
Gerichtskosten	8.960,00	aus der Masse verauslagt, 45 Prozent Kostenanteil Klaegerin
Sachverstaendigenkosten Prof. Wachsmuth	12.400,00	schriftliches und muendliches Gutachten
Zeugenentschaedigung Sattelmanier	640,00	Fahrtkosten und Zeitversaeumnis
Nettoerloes fuer die Masse	523.000,00	545.000 - 8.960 - 12.400 - 640

Anlage: Betriebsgrundstueck Siemensstrasse 47

Flurstueck 662/9, Gemarkung Stuttgart-Feuerbach

Grundbuch von Stuttgart-Feuerbach Blatt 2290

Erstrangige Grundschuld EUR 1.200.000,00 vom 15.05.2023

Zugunsten Sueddeutsche Kreditbank AG (Konsortialfuehrerin)

Foto-Vermerk der Sachverstaendigen im Rahmen der Verwertungspruefung

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: betriebsgrundstueck_feuerbach_grundschuld_vermerk.jpg

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Tochtergesellschaft)

Amtsgericht Stuttgart

– Insolvenzgericht –

Hauffstraße 5, 70190 Stuttgart

Geschäftsnummer: 4 IN 312/26

Stuttgart, den 1. Mai 2026

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH, Siemensstraße 47, 70469 Stuttgart (Feuerbach), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 771204, vertreten durch den Geschäftsführer Dr.-Ing. Matthias Roggenbuck, ebenda,

– Schuldnerin –

wird auf den Eigenantrag der Schuldnerin vom 2. März 2026 Folgendes angeordnet:

1 Über das Vermögen der Schuldnerin wird heute, am 1. Mai 2026, um 8.30 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet.

2 Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig und überschuldet (§§ 17, 19 InsO).

3 Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Sibylle Mangold, Mangold Restrukturierung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Königstraße 82, 70173 Stuttgart.

4 Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 19. Juni 2026 schriftlich bei der Insolvenzverwalterin anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihr unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 2 InsO).

5 Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

6 Berichts- und Prüfungstermin wird bestimmt auf **Donnerstag, den 16. Juli 2026, 9.30 Uhr**, Amtsgericht Stuttgart, Hauffstraße 5, Saal 13.

Gründe

Der zulässige Eigenantrag ist begründet. Nach dem Gutachten der Sachverständigen ist die Schuldnerin zahlungsunfähig und überschuldet. Der Geschäftsbetrieb ist seit dem Wegfall der Aufträge der Muttergesellschaft, der Karrenberg Industrieholding GmbH, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren bereits am 1. Februar 2026 eröffnet worden ist (6 IN 1841/25), weitgehend zum Erliegen gekommen. Eine kostendeckende Masse ist vorhanden; das Betriebsgrundstück ist allerdings mit einer Grundsuld über 1.200.000 EUR zugunsten der Süddeutschen Kreditbank AG belastet.

Dr. Wertheimer

Richterin am Amtsgericht

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Tochtergesellschaft)

Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH

Siemensstraße 47

70469 Stuttgart

vertreten durch den Geschäftsführer Dr.-Ing. Matthias Roggenbuck

Stuttgart, den 2. März 2026

****An das**

Amtsgericht Stuttgart

– Insolvenzgericht –

Hauffstraße 5

70190 Stuttgart**

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (Eigenantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (HRB 771204, AG Stuttgart) beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

1 Angaben zur Schuldnerin

Die Schuldnerin fertigt Präzisionswerkzeuge und Vorrichtungen für den Sondermaschinenbau am Standort Stuttgart-Feuerbach mit derzeit 48 Beschäftigten. Alleinige Gesellschafterin ist die Karrenberg Industrieholding GmbH, Stuttgart. Über deren Vermögen ist am 1. Februar 2026 das Insolvenzverfahren eröffnet worden (AG Stuttgart, 6 IN 1841/25). Die Schuldnerin erzielte zuletzt rund 60 Prozent ihrer Umsätze mit Aufträgen von Gesellschaften der Karrenberg-Gruppe.

2 Eröffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig. Die Zahlungsunfähigkeit ist am **9. Februar 2026** eingetreten. An diesem Tag hat der Verwalter der Muttergesellschaft mitgeteilt, dass die konzerninternen Aufträge nicht fortgeführt und die offenen Intercompany-Forderungen der Schuldnerin von rund 1,9 Mio. EUR allenfalls quotaal bedient werden. Zugleich hat die Süddeutsche Kreditbank AG angekündigt, aus der von der Schuldnerin im Mai 2023 bestellten Grundschild über 1,2 Mio. EUR in das Betriebsgrundstück zu vollstrecken, und die Bürgschaft der Schuldnerin in Anspruch genommen. Ohne die Konzernaufträge und angesichts der angekündigten Verwertung des Betriebsgrundstücks können die fälligen Verbindlichkeiten von rund 3,2 Mio. EUR nicht mehr gedeckt werden; verfügbar sind liquide Mittel von rund 22.000 EUR und kurzfristige Forderungseingänge von geschätzt 0,9 Mio. EUR.

Bis Anfang Februar 2026 war die Liquidität nach meiner Einschätzung angespannt, aber beherrschbar; Rückstände gegenüber Lieferanten wurden im Rahmen laufender Absprachen abgetragen.

3 Anlagen

Beigefügt sind das Gläubiger- und Forderungsverzeichnis (Stand 28. Februar 2026), das Vermögensverzeichnis einschließlich des Grundbesitzes (Grundbuch von Feuerbach Blatt 8214), die Aufstellung der Sicherheiten zugunsten der Süddeutschen Kreditbank AG (Grundschild nebst Bürgschaft vom 15. Mai 2023), das Verzeichnis der Arbeitnehmer sowie die Erklärung nach § 13 Abs. 1 Satz 7 InsO. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben versichere ich.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Matthias Roggenbuck
Geschäftsführer

Konzernstruktur und Beteiligungsübersicht der Karrenberg-Gruppe

Aufstellung des Verwalterbüros Mangold Restrukturierung

Königstraße 82, 70173 Stuttgart

Az.: 118/26 SM – Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (AG Stuttgart, 4 IN 312/26)

Stand: 20. Mai 2026, erstellt auf Grundlage der Handelsregistrauszüge, des Konzernabschlusses 2022 und der Unterlagen aus dem Verfahren 6 IN 1841/25

1 Organigramm (vereinfacht)

Familie Karrenberg (Claus-Peter Karrenberg 62 %, Verena Karrenberg-Sailer 38 %)

100 %

Karrenberg Industrieholding GmbH, Stuttgart (HRB 690318) <- Insolvenz eröffnet 01.02.2026 (6 IN 1841/25)

+-- 100 % Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH, Stuttgart-Feuerbach (HRB 771204) <- Schuldnerin, Insolvenz eröffnet 01.05.2026 (4 IN 312/26)

+-- 100 % Karrenberg Anlagenbau GmbH, Esslingen (HRB 731556) <- Insolvenz eröffnet 01.03.2026

+-- 74,9 % Karrenberg Oberflächentechnik GmbH, Ludwigsburg (HRB 745012) <- Geschäftsbetrieb verkauft (Januar 2026)

+-- 51 % KB Logistik & Services GmbH, Kornwestheim (HRB 758203) <- werbend tätig

2 Erläuterungen

Die Karrenberg Industrieholding GmbH ist eine reine Führungs- und Finanzholding ohne eigenes operatives Geschäft. Sie bündelte die zentrale Konzernfinanzierung: Kreditnehmerin sämtlicher Banklinien war ausschließlich die Holding, die die Mittel im Wege konzerninterner Darlehen und über ein Cash-Pooling an die Tochtergesellschaften weiterreichte. Die Schuldnerin nahm am Cash-Pooling seit 2019 teil.

Die Schuldnerin erzielte in den Geschäftsjahren 2022 bis 2024 zwischen 58 und 63 Prozent ihrer Umsatzerlöse mit Aufträgen der Karrenberg Anlagenbau GmbH und weiterer Konzerngesellschaften; der Rest entfiel auf konzernfremde Kunden aus dem Sondermaschinenbau.

3 Für das Anfechtungsverfahren bedeutsame Beziehungen

Die Schuldnerin ist Eigentümerin des Betriebsgrundstücks Siemensstraße 47 (Grundbuch von Feuerbach Blatt 8214). Mit notarieller Urkunde vom 15. Mai 2023 bestellte sie an diesem Grundstück eine Grundschuld über 1.200.000 EUR zugunsten der Süddeutschen Kreditbank AG und übernahm zusätzlich eine auf 800.000 EUR begrenzte selbstschuldnerische Bürgschaft — beides zur Besicherung des Konsortialkredits, den die Bank der **Holding** am 12. Mai 2023 gewährte. Die Schuldnerin selbst war weder Kreditnehmerin noch erhielt sie aus dem Konsortialkredit unmittelbare Auszahlungen; eine Avalprovision oder sonstige Vergütung für die Sicherheitenbestellung ist weder vereinbart noch geflossen. Ein etwaiger Rückgriffs- oder Aufwendungsersatzanspruch der Schuldnerin richtet sich allein gegen die Holding.

Aufgestellt: Ass. iur. David Kranefuß, Verwalterbüro Mangold

Grundschuldbestellung (beglaubigte Abschrift der notariellen Urkunde)

Notar Dr. Kilian Aldinger

Amtssitz Stuttgart

Rotebühlplatz 21, 70178 Stuttgart

Urkundenrolle Nr. A 1043/2023

Verhandelt zu Stuttgart am 15. Mai 2023

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar Dr. Kilian Aldinger mit dem Amtssitz in Stuttgart, erschien heute: Herr Dr.-Ing. Matthias Roggenbuck, geboren am 2. August 1971, geschäftsansässig Siemensstraße 47, 70469 Stuttgart, ausgewiesen durch Personalausweis, handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als einzelvertretungsberechtigter, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der **Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH** mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 771204) — nachstehend "Eigentümerin" —.

Der Erschienene erklärte:

1 Grundbuchstand

Die Eigentümerin ist eingetragene Eigentümerin des Grundbesitzes **Grundbuch von Feuerbach Blatt 8214**, Flurstück 2741/3, Gebäude- und Freifläche, Siemensstraße 47, groß 6.412 m². Abteilung II: eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Trafostation) zugunsten der Netzbetreiberin. Abteilung III: lastenfrei.

2 Grundschuldbestellung

Die Eigentümerin bestellt hiermit zugunsten der **Süddeutschen Kreditbank AG**, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, — nachstehend "Bank" — an dem vorbezeichneten Grundbesitz eine **Grundschuld ohne Brief über 1.200.000 EUR** (in Worten: eine Million zweihunderttausend Euro) nebst 15 Prozent Zinsen jährlich ab dem heutigen Tag und einer einmaligen Nebenleistung von 5 Prozent des Grundschuldbetrags. Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die Eintragung der Grundschuld nebst Zinsen und Nebenleistung in das Grundbuch an nächstoffener Rangstelle.

3 Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung

Wegen des Grundschuldbetrags nebst Zinsen und Nebenleistung unterwirft sich die Eigentümerin der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in den belasteten Grundbesitz in der Weise, dass die Zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig ist (§ 800 ZPO). Der Bank ist jederzeit eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde zu erteilen.

4 Sicherungsabrede (Zweckerklärung)

Nach der gesondert getroffenen Sicherungsvereinbarung vom heutigen Tag dient die Grundschuld der Sicherung aller Ansprüche der Bank gegen die **Karrenberg Industrieholding GmbH**, Stuttgart, aus dem Konsortialkreditvertrag vom 12. Mai 2023 nebst etwaigen Prolongationen. Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Eigentümerin damit mit ihrem Grundbesitz für eine fremde Schuld haftet. Der Erschienene erklärte, dies sei den Beteiligten bekannt und im Konzerninteresse gewollt; eine Vergütung der Eigentümerin für die Sicherheitenbestellung sei nicht vereinbart.

5 Kosten, Abschriften

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die Karrenberg Industrieholding GmbH. Ausfertigungen und Abschriften erhalten die Eigentümerin, die Bank und das Grundbuchamt. Vorgelesen vom Notar, von dem Erschienenen genehmigt und eigenhändig unterschrieben: gez. Dr.-Ing. Matthias Roggenbuck

gez. Dr. Kilian Aldinger, Notar

Vermerk des Grundbuchamts Stuttgart: Grundschild eingetragen am 6. Juni 2023 in Abteilung III lfd. Nr. 1 des Grundbuchs von Feuerbach Blatt 8214.

Bürgschaftserklärung der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH

Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH

Siemensstraße 47, 70469 Stuttgart

HRB 771204 (AG Stuttgart)

Stuttgart, den 15. Mai 2023

****An die**

Süddeutsche Kreditbank AG

– Bereich Firmenkunden / Konsortialgeschäft –

Friedrichstraße 14

70174 Stuttgart**

**Betreff: Selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft zur Sicherung des
Konsortialkreditvertrags vom 12. Mai 2023 mit der Karrenberg Industrieholding GmbH**

1 Bürgschaftsübernahme

Die Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH — nachstehend "Bürgin" — übernimmt hiermit gegenüber der Süddeutschen Kreditbank AG, zugleich handelnd als Konsortialführerin für die Konsorten des Kreditvertrags vom 12. Mai 2023, die **selbstschuldnerische Bürgschaft** für alle Ansprüche der Bank gegen die **Karrenberg Industrieholding GmbH**, Stuttgart, aus dem Konsortialkreditvertrag vom 12. Mai 2023 nebst Zinsen, Provisionen und Kosten, jedoch begrenzt auf einen **Höchstbetrag von 800.000 EUR** (in Worten: achthunderttausend Euro).

2 Verzicht auf Einreden

Die Bürgin verzichtet auf die Einrede der Vorklage (§ 771 BGB). Die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (§ 770 BGB) bleiben unberührt, soweit gesetzlich nicht abdingbar. Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der vollständigen und endgültigen Rückführung der gesicherten Ansprüche.

3 Keine Vergütung

Eine Avalprovision oder sonstige Vergütung der Bürgin für die Übernahme dieser Bürgschaft ist nicht vereinbart. Das Innenverhältnis zwischen der Bürgin und der Kreditnehmerin bleibt von dieser Erklärung unberührt.

4 Schriftform, Recht

Änderungen dieser Bürgschaft bedürfen der Schriftform. Es gilt deutsches Recht; Gerichtsstand ist Stuttgart, soweit gesetzlich zulässig.

Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH

gez. Dr.-Ing. Matthias Roggenbuck

Geschäftsführer

Eingangsvermerk der Bank: eingegangen 16. Mai 2023, Kreditakte 44-081-227 (Karrenberg-Konsortialkredit), Anlage S-4.

Konsortialkreditvertrag vom 12. Mai 2023 (Auszug)

Auszugsweise Abschrift aus der Kreditakte 44-081-227; für die Verwalterakte gefertigt am 22. Mai 2026 (Verwalterbüro Mangold, Az. 118/26 SM). Ausgelassene Teile sind mit [...] gekennzeichnet.

Konsortialkreditvertrag

zwischen der **Karrenberg Industrieholding GmbH**, Stuttgart (HRB 690318), — "Kreditnehmerin" — und der **Süddeutschen Kreditbank AG**, Stuttgart, zugleich als Konsortialführerin, sowie dem **Bankhaus Löwental KGaA**, München, — zusammen "Banken" —.

1 Kreditrahmen (Ziffer 2 des Vertrags)

Die Banken gewähren der Kreditnehmerin einen Kredit in Höhe von insgesamt **18.000.000 EUR**, bestehend aus einer Tranche A (Prolongation und Zusammenführung bestehender Betriebsmittellinien) über 12.000.000 EUR und einer neuen Tranche B (zusätzliche Betriebsmittel- und Restrukturierungslinie) über 6.000.000 EUR. Die Tranche B dient ausschließlich der Finanzierung des Maßnahmenprogramms gemäß dem Sanierungskonzept der Treumann & Cie. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 28. April 2023. Laufzeit bis zum 30. Juni 2026. [...]

2 Auszahlungsvoraussetzungen (Ziffer 5 des Vertrags)

Die Auszahlung der Tranche B setzt unter anderem voraus: [...] (d) die Bestellung einer erstrangigen Grundschild über 1.200.000 EUR am Betriebsgrundstück der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (Grundbuch von Feuerbach Blatt 8214) nebst Zweckerklärung; (e) die selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH über 800.000 EUR; (f) die Verpfändung der Geschäftsanteile der Kreditnehmerin an der Karrenberg Anlagenbau GmbH; (g) die Bestätigung des Sanierungsgutachters, dass mit der überwiegenden Wahrscheinlichkeit von der Durchfinanzierung der Gruppe im Planungszeitraum auszugehen ist. [...]

3 Sicherheiten (Ziffer 9 des Vertrags)

Sämtliche in Ziffer 5 genannten Sicherheiten sichern alle Ansprüche der Banken aus diesem Vertrag. Die Sicherheitengeber erhalten für die Bestellung keine Vergütung durch die Banken. Interne Ausgleichsansprüche innerhalb der Karrenberg-Gruppe regeln die Gruppengesellschaften untereinander; die Banken übernehmen hierfür keine Verantwortung. [...]

4 Auflagen (Ziffer 12 des Vertrags)

Die Kreditnehmerin verpflichtet sich, [...] (c) den Banken vierteljährlich einen Statusbericht zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms vorzulegen; (d) Änderungen der Auftragsvergabe an die Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr anzuzeigen. [...]

5 Unterschriften (Ziffer 18 des Vertrags)

Stuttgart, den 12. Mai 2023

Für die Kreditnehmerin: gez. Claus-Peter Karrenberg, Geschäftsführer

Für die Süddeutsche Kreditbank AG: gez. Dr. Anselm Reutter, gez. ppa. Katrin Wildermuth

Für das Bankhaus Löwental KGaA: gez. Maximilian Freiherr von Löwental

Anmerkung des Verwalterbüros: Die Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH ist nicht Vertragspartei des Konsortialkreditvertrags. Ein konzerninterner Ausgleichs- oder Vergütungsvertrag im Sinne der Ziffer 9 Satz 3 ist trotz Anforderung beim Verwalter der Holding nicht auffindbar.

Sanierungsgutachten für die Karrenberg Industrieholding GmbH (Auszug)

Treumann & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bolzstraße 3, 70173 Stuttgart

Gutachten über die Sanierungsfähigkeit der Karrenberg Industrieholding GmbH, Stuttgart, in Anlehnung an den Standard IDW S6

Stand: 28. April 2023

Auftraggeberin: Karrenberg Industrieholding GmbH

Verteiler: Geschäftsführung; Süddeutsche Kreditbank AG; Bankhaus Löwenthal KGaA

Auszugsweise Abschrift für die Verwalterakte 118/26 SM; übernommen sind die Abschnitte 1, 4, 6 und 9 der Langfassung. Auslassungen sind mit [...] gekennzeichnet.

1 Auftrag und zusammenfassendes Ergebnis

Die Karrenberg Industrieholding GmbH hat uns am 20. Februar 2023 beauftragt, ihre Sanierungsfähigkeit zu begutachten. Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis: Die Gesellschaft ist **drohend zahlungsunfähig im Sinne des § 18 InsO**; ohne die Bereitstellung der neuen Kredittranche über 6,0 Mio. EUR tritt nach der integrierten Finanzplanung **spätestens im August 2023**

Zahlungsunfähigkeit ein. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung liegt bei Ansatz von Fortführungswerten derzeit nicht vor; die Fortbestehensprognose ist jedoch **nur unter der Bedingung positiv**, dass sämtliche in Abschnitt 7 beschriebenen Maßnahmen vollständig und fristgerecht umgesetzt werden und die Banken die Finanzierung bis mindestens 30. Juni 2026 sicherstellen. Unter diesen Bedingungen ist die Gesellschaft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sanierungsfähig.

4 Wirtschaftliche Lage (Krisenstadium)

Die Gruppe befindet sich in einer fortgeschrittenen **Erfolgs- und Liquiditätskrise**. Der konsolidierte Umsatz ist von 148,3 Mio. EUR (2019) auf 109,4 Mio. EUR (2022) gesunken; das EBITDA war 2022 mit –1,3 Mio. EUR erstmals negativ. Das Eigenkapital der Holding hat sich seit 2019 von 38,4 Mio. EUR auf 17,3 Mio. EUR reduziert (Eigenkapitalquote 12,6 Prozent); zum 31. März 2023 beträgt es nach vorläufigen Zahlen noch 13,7 Mio. EUR (9,8 Prozent). Die Nettofinanzverschuldung ist auf 51,2 Mio. EUR gestiegen. Die freien Linien der Gruppe waren zum 31. März 2023 zu 96 Prozent ausgenutzt. [...] Ohne frisches Fremdkapital kann die Holding die im Juli und August 2023 fälligen Tilgungen und die Vorfinanzierung des Auftragsbestands nicht darstellen.

6 Werthaltigkeit konzerninterner Ansprüche

Forderungen von Tochtergesellschaften gegen die Holding — einschließlich künftiger Regress- und Aufwendungsersatzansprüche aus für die Holding bestellten Sicherheiten — sind nach unserer Einschätzung **im gegenwärtigen Zustand nur eingeschränkt werthaltig**: Die Holding verfügt über kein eigenes operatives Geschäft; ihre Aktiva bestehen im Wesentlichen aus Beteiligungsbuchwerten, deren Verkehrswert im Krisenszenario deutlich unter Buchwert liegt, sowie aus Forderungen aus dem Cash-Pooling gegen ihrerseits angespannte Tochtergesellschaften. Im Insolvenzzenario der Holding wäre nach unserer indikativen Rechnung mit einer Quote im **niedrigen einstelligen Prozentbereich** zu rechnen. Die Sanierungsfähigkeit hängt daher vollständig von der Umsetzung des Maßnahmenprogramms ab.

9 Schlussbemerkung

Dieses Gutachten ist zur Vorlage bei den finanzierenden Banken bestimmt. Es beruht auf den uns bis zum 21. April 2023 zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünften der Geschäftsführung. [...] Stuttgart, den 28. April 2023

gez. WP Dr. Cornelius Treumann · gez. WP StB Annette Feuerbacher
Treumann & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

08_rating_memo_bank_2023-05-05.docx

Bankinternes Rating- und Votumsmemo zum Karrenberg-Engagement (Mai 2023)

Süddeutsche Kreditbank AG – Bereich Firmenkunden, Marktfolge Kredit

Internes Memo – nur für den Dienstgebrauch

Kreditakte 44-081-227, Engagement Karrenberg Industrieholding GmbH

Verfasser: Dir. Marktfolge Ewald Brenneisen / Analystin Dr. Silja Kortmann

Datum: 5. Mai 2023

Herkunftsvermerk des Verwalterbüros Mangold (Az. 118/26 SM): Das Memo ist Bestandteil der Kreditakte, die der Insolvenzverwalter der Karrenberg Industrieholding GmbH (Prof. Dr. Hetzel, 6 IN 1841/25) von der Bank erhalten und uns im Rahmen der Verwalterkooperation vom 19. Mai 2026 in Abschrift überlassen hat.

1 Ratingeinstufung

Das interne Rating der Karrenberg Industrieholding GmbH wird von Stufe 11 auf **Stufe 14 (von 18; Ausfallwahrscheinlichkeit 1 Jahr: 8,4 Prozent)** herabgesetzt. Auslöser sind das negative EBITDA 2022, die auf 9,8 Prozent gesunkene Eigenkapitalquote per 31. März 2023 und die nahezu vollständige Linienausnutzung. Das Engagement wird der Intensivbetreuung zugeordnet. Ohne Neutranchen erwartet die Marktfolge den Ausfall im dritten Quartal 2023 (vgl. Treumann-Gutachten vom 28. April 2023, Abschnitt 1).

2 Blankoanteil und Sicherheitenstrategie

Die Bestandslinien (12,0 Mio. EUR anteilig SKB) sind nach Abschlägen nur zu rund 45 Prozent durch werthaltige Sicherheiten gedeckt. Ein weitergehender Blankokredit an die Holding ist nach Risikolage **nicht vertretbar**. Die Marktfolge stimmt der Neutranchen B (anteilig 3,6 Mio. EUR SKB) nur unter der Bedingung zu, dass **werthaltige Drittsicherheiten aus dem Konzernvermögen** hereingenommen werden, namentlich die erstrangige Grundschuld über 1,2 Mio. EUR am unbelasteten Betriebsgrundstück der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (Beleihungswert nach Gutachten Stand März 2023: 1,41 Mio. EUR) sowie deren Höchstbetragsbürgschaft über 0,8 Mio. EUR.

3 Bewertung etwaiger Rückgriffsansprüche der Sicherheitengeberin

Für die Zwecke der Sicherheitenbewertung ist der Rückgriffsanspruch der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH gegen die Holding im Verwertungsfall **als nicht belastbar anzusehen**: Die Holding ist eine Beteiligungsholding ohne operatives Geschäft; im Verwertungsfall — der den Ausfall der Holding voraussetzt — wäre der Regress der Tochter eine bloße Insolvenzforderung mit einer erwarteten Befriedigung im niedrigen einstelligen Prozentbereich (Treumann, Abschnitt 6). Genau deshalb erfüllt das Feuerbacher Grundstück die Funktion einer echten Zusatzsicherheit; ein Rückgriff, der werthaltig wäre, würde die Sicherheit ökonomisch entwerten. Auf die Hereinnahme einer Vergütungsabrede zugunsten der Tochter wird verzichtet; eine solche würde die Liquidität der Gruppe zusätzlich belasten.

4 Votum

Marktfolge: **Zustimmung unter Auflagen** (Sicherheiten gemäß Ziffer 2, Covenants gemäß Vertragsentwurf, vierteljährliches Monitoring). Wiedervorlage: 30. September 2023.

gez. Brenneisen · gez. Dr. Kortmann

Verwertungsanzeige und Inanspruchnahme durch die Bank

Süddeutsche Kreditbank AG

Bereich Firmenkunden – Sanierung und Abwicklung

Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart

Telefon 0711 2049-0

Unser Zeichen: SAN 44-081-227/WI

Stuttgart, den 20. Januar 2026

Einschreiben mit Rückschein

******Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH

Geschäftsführung

Siemensstraße 47

70469 Stuttgart******

Betreff: Konsortialkredit Karrenberg Industrieholding GmbH vom 12. Mai 2023 – Kündigung ist erfolgt; Inanspruchnahme aus Grundsuld und Bürgschaft; Ankündigung der Verwertung

Sehr geehrter Herr Dr. Roggenbuck, sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die Grundsuld über 1.200.000 EUR nebst Zinsen und Nebenleistung, eingetragen im Grundbuch von Feuerbach Blatt 8214, Abteilung III lfd. Nr. 1, sowie auf Ihre Höchstbetragsbürgschaft vom 15. Mai 2023 über 800.000 EUR.

1 Sicherungsfall

Den Konsortialkredit gegenüber der Karrenberg Industrieholding GmbH haben wir mit Schreiben vom 10. Oktober 2025 wegen Verletzung der Finanzkennzahlen und Zahlungsrückständen fristlos gekündigt. Die Kreditnehmerin hat am 15. November 2025 Eigenantrag gestellt (AG Stuttgart, 6 IN 1841/25); nach Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters ist mit der Eröffnung Anfang Februar 2026 zu rechnen. Unsere Forderung valutiert per 31. Dezember 2025 mit **14.612.408,22 EUR** nebst Zinsen. Der Sicherungsfall gemäß der Zweckerklärung vom 15. Mai 2023 ist damit eingetreten.

2 Inanspruchnahme und Verwertungsankündigung

Wir kündigen hiermit die Grundsuld gemäß § 1193 BGB und fordern Sie auf, zur Abwendung der Zwangsvollstreckung binnen sechs Wochen ab Zugang dieses Schreibens einen Betrag von 1.200.000 EUR zuzüglich Grundsuldzinsen an uns zu zahlen. Nach fruchtlosem Fristablauf werden wir aus der vollstreckbaren Urkunde des Notars Dr. Aldinger (UR-Nr. A 1043/2023) die **Zwangsversteigerung des Grundstücks Siemensstraße 47** betreiben; einen freihändigen Verkauf unter unserer Mitwirkung ziehen wir bei zeitnaher marktgerechter Offerte vor. Zugleich nehmen wir Sie aus der **Bürgschaft** vom 15. Mai 2023 in Höhe des Höchstbetrags von **800.000 EUR** in Anspruch und bitten um Zahlung auf unser unten genanntes Konto bis zum 3. März 2026.

3 Hinweise

Die Verwertungserlöse werden nach Maßgabe der Zweckerklärung auf die gesicherten Forderungen verrechnet. Gesprächen über eine einvernehmliche Verwertung stehen wir offen gegenüber; bitte wenden Sie sich an den Unterzeichner.

Mit freundlichen Grüßen

Süddeutsche Kreditbank AG

gez. Dir. Roland Wiedmaier · gez. ppa. Dr. Henrike Schaal

Interner Vermerk der Verwalterin: Sicherheitenbestellung Mai 2023 und Aktenlage

Mangold Restrukturierung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Königstraße 82, 70173 Stuttgart

Az.: 118/26 SM – Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (AG Stuttgart, 4 IN 312/26)

Verfasserin: RAin Dr. Sibylle Mangold

Datum: 26. Mai 2026

1 Anlass und Befund

Die Süddeutsche Kreditbank AG beansprucht die Absonderung aus der Grundsuld über 1,2 Mio. EUR am Betriebsgrundstück Feuerbach und hat vor Verfahrenseröffnung die Zwangsversteigerung beantragt (Verwertungsanzeige vom 20. Januar 2026); zusätzlich hat sie die Bürgschaft über 0,8 Mio. EUR zur Tabelle angemeldet. Beide Sicherheiten hat die Schuldnerin am 15. Mai 2023 für den Konsortialkredit der Muttergesellschaft bestellt. Die Schuldnerin war nicht Kreditnehmerin, hat aus dem Kredit keine Auszahlung erhalten und für die Bestellung keine Vergütung bekommen (Ziffer 9 Satz 2 des Kreditvertrags; Ziffer 3 der Bürgschaft; Ziffer 4 der Notarurkunde).

2 Beteiligte Vermögensverhältnisse

Zu unterscheiden sind drei Beziehungen: erstens das Deckungsverhältnis zwischen der Bank und der Mutter (Kreditgewährung), zweitens das Verhältnis der Schuldnerin zur Bank (Sicherheitenbestellung) und drittens das Innenverhältnis der Schuldnerin zur Mutter (etwaiger Aufwendungsersatz- und Rückgriffsanspruch). Für die Anfechtung gegenüber der Bank kommt es auf das zweite Verhältnis an; was die Mutter der Schuldnerin im Innenverhältnis schuldet oder versprochen hat, betrifft die Frage nur mittelbar — nämlich bei der Bewertung, ob die Schuldnerin für ihre Sicherheit einen werthaltigen Ausgleich hatte.

3 Werthaltigkeit des Rückgriffs im Mai 2023

Nach dem Treumann-Gutachten vom 28. April 2023 (Abschnitt 6) und dem bankinternen Memo vom 5. Mai 2023 (Ziffer 3) war ein Rückgriff gegen die Mutter für den Verwertungsfall schon bei Bestellung praktisch wertlos: Der Sicherungsfall setzt den Ausfall der Mutter voraus, und in diesem Szenario rechneten Gutachter und Bank übereinstimmend mit einer Quote im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Bank hat die Drittsicherheit gerade deshalb verlangt.

4 Zeitliche Einordnung und Nebenfund

Die Bestellung vom 15. Mai 2023 liegt innerhalb von vier Jahren vor dem Eröffnungsantrag der Schuldnerin vom 2. März 2026. Nebenfund aus der Durchsicht der Finanzunterlagen: Der Eigenantrag datiert den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit auf den 9. Februar 2026. Der von uns fortgeschriebene Liquiditätsstatus (Anlage, CSV) weist demgegenüber bereits ab Ende April 2025 eine dauerhafte Unterdeckung von mehr als 10 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten aus; die E-Mail des Geschäftsführers vom 12. Mai 2025 zur verzögerten Lohnzahlung passt dazu. Das ist für die Anfechtung nach § 134 InsO nicht tatbestandsrelevant, aber für die Gesamtdarstellung im Bericht, für etwaige Deckungsanfechtungen gegen andere Gläubiger und für Ansprüche gegen die Geschäftsführung von Bedeutung.

5 Weiteres Vorgehen

Anfechtung der Sicherheitenbestellung gegenüber der Bank nach § 134 InsO erklären; Rückgewähr in Form der Grundschuldlöschung, Freigabe etwaiger Verwertungserlöse und Verzicht auf die

Bürgschaftsforderung verlangen. Parallel Anmeldung des Rückgriffsanspruchs im Verfahren der Mutter (vorsorglich). Wiedervorlage nach Eingang der Bankantwort.

Dr. Mangold

Anfechtungsschreiben der Insolvenzverwalterin an die Bank

Mangold Restrukturierung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Rechtsanwältin Dr. Sibylle Mangold

Königstraße 82, 70173 Stuttgart

Telefon 0711 66478-0 · kanzlei@mangold-restrukturierung.de

Unser Zeichen: 118/26 SM

Insolvenzverfahren: Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH, AG Stuttgart, 4 IN 312/26

Stuttgart, den 8. Juni 2026

Einschreiben mit Rückschein, vorab per beA

****Süddeutsche Kreditbank AG**

Bereich Firmenkunden – Sanierung und Abwicklung

Friedrichstraße 14

70174 Stuttgart**

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH – Anfechtung der Grundschuldbestellung und der Bürgschaftsübernahme vom 15. Mai 2023 (§§ 129, 134, 143 InsO); Aufforderung zur Rückgewähr

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 1. Mai 2026 (4 IN 312/26) bin ich zur Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH bestellt worden. In dieser Eigenschaft erkläre ich die **Anfechtung** der Bestellung der Grundsuld über 1.200.000 EUR (Grundbuch von Feuerbach Blatt 8214, Abteilung III lfd. Nr. 1, Urkunde des Notars Dr. Aldinger vom 15. Mai 2023, UR-Nr. A 1043/2023) sowie der Übernahme der Höchstbetragsbürgschaft über 800.000 EUR vom 15. Mai 2023, jeweils nebst der zugehörigen Sicherungsabrede.

1 Sachverhalt

Die Schuldnerin hat die genannten Sicherheiten zur Besicherung des Konsortialkredits bestellt, den Sie und das Bankhaus Löwental KGaA der Karrenberg Industrieholding GmbH — der Alleingesellschafterin der Schuldnerin — mit Vertrag vom 12. Mai 2023 gewährt haben. Die Schuldnerin war nicht Kreditnehmerin. Sie hat aus dem Kredit keine Valuta erhalten. Eine Avalprovision oder sonstige Vergütung für die Sicherheitenbestellung war nach Ziffer 9 des Kreditvertrags, Ziffer 3 der Bürgschaftserklärung und Ziffer 4 der Notarurkunde ausdrücklich nicht vereinbart und ist auch nicht geflossen. Nach Kündigung des Kredits und Insolvenz der Kreditnehmerin haben Sie mit Schreiben vom 20. Januar 2026 die Verwertung des Grundstücks angekündigt, die Zwangsversteigerung beantragt und die Bürgschaft in Anspruch genommen.

2 Anfechtbarkeit nach § 134 Abs. 1 InsO

2.1 Unentgeltliche Leistung der Schuldnerin

Die Bestellung einer Sicherheit für eine fremde Schuld ist eine Leistung der Schuldnerin an Sie als Sicherungsnehmerin: Sie haben ohne eigene Gegenleistung an die Schuldnerin ein Absonderungsrecht an deren wertvollstem Vermögensgegenstand und einen zusätzlichen Haftungsschuldner erlangt. Maßgeblich für die Entgeltlichkeit ist das Verhältnis zwischen der Schuldnerin und Ihnen. In diesem Verhältnis fehlt jede ausgleichende Zuwendung: Die Kreditgewährung erfolgte an die Muttergesellschaft, nicht an die Schuldnerin; eine Vergütung an die Schuldnerin gab es nicht.

2.2 Kein werthaltiger Ausgleich über das Innenverhältnis

Entgeltlichkeit ließe sich allenfalls erwägen, wenn die Schuldnerin für den Fall ihrer Inanspruchnahme einen **werthaltigen** Rückgriffsanspruch gegen die Kreditnehmerin gehabt hätte. Das war nicht der Fall, und zwar bereits im Zeitpunkt der Bestellung: Nach dem Ihnen vorliegenden Sanierungsgutachten der Treumann & Cie. vom 28. April 2023 war die Kreditnehmerin drohend zahlungsunfähig; das Gutachten bewertete Regressansprüche von Tochtergesellschaften für den Verwertungsfall ausdrücklich als nur eingeschränkt werthaltig mit einer erwarteten Quote im niedrigen einstelligen Prozentbereich (Abschnitt 6). Ihr eigenes Haus ist in dem Votumsmemo der Marktfolge vom 5. Mai 2023 (Kreditakte 44-081-227) zum selben Ergebnis gekommen und hat den Rückgriff der Schuldnerin als "nicht belastbar" eingestuft — die Drittsicherheit wurde gerade deshalb verlangt, weil ein Blankokredit an die Holding nicht mehr vertretbar war. Der Sicherungsfall, für den die Sicherheit wirtschaftlich allein Bedeutung hat, ist zugleich das Szenario, in dem der Rückgriff wertlos ist. Ein wertloser Rückgriff ist kein Entgelt.

2.3 Mittelbare Konzernvorteile ändern nichts

Der zu erwartende Einwand, die Schuldnerin habe vom Fortbestand des Konzerns profitiert (Aufträge der Gruppe, Cash-Pooling, Erhalt der Kundenbeziehungen), greift nicht durch. Solche mittelbaren, rechtlich ungesicherten Hoffnungen sind keine Gegenleistung in das Vermögen der Schuldnerin: Es fehlte jede rechtliche Verknüpfung zwischen der Sicherheitenbestellung und künftigen Aufträgen, deren Fortbestand weder versprochen noch einklagbar war. Der Kreditvertrag selbst behandelt die Auftragsvergabe an die Schuldnerin als bloße Anzeigepflicht (Ziffer 12 Buchstabe d) und verweist Ausgleichsfragen in das Innenverhältnis des Konzerns (Ziffer 9 Satz 3), wo eine Ausgleichsvereinbarung nie geschlossen wurde.

2.4 Frist und Gläubigerbenachteiligung

Die Bestellung vom 15. Mai 2023 liegt innerhalb von vier Jahren vor dem Eröffnungsantrag vom 2. März 2026 (§§ 134 Abs. 1, 139 Abs. 1 InsO). Die Gläubigerbenachteiligung liegt in der Belastung des Betriebsgrundstücks und der Begründung der Bürgschaftshaftung, die die Befriedigungsmöglichkeiten der Gläubigerschuldnerin schmälern. Auf eine Kenntnis Ihres Hauses von einer Krise der Schuldnerin oder auf einen Benachteiligungsvorsatz kommt es im Rahmen des § 134 InsO nicht an.

3 Rückgewähr (§ 143 Abs. 1 InsO)

Ich fordere Sie auf, bis zum **30. Juni 2026**

1 die Löschung der Grundschuld Abteilung III lfd. Nr. 1 im Grundbuch von Feuerbach Blatt 8214 zu bewilligen und die vollstreckbare Ausfertigung der Urkunde UR-Nr. A 1043/2023 an mich herauszugeben,

2 den Antrag auf Zwangsversteigerung zurückzunehmen und etwaige bereits vereinnahmte Verwertungserlöse an die Masse auszukehren,

3 auf sämtliche Rechte aus der Bürgschaft vom 15. Mai 2023 zu verzichten und die angemeldete Bürgschaftsforderung zurückzunehmen.

Sollte ich bis zum Fristablauf keine vollständige Erledigung feststellen können, werde ich Klage vor dem Landgericht Stuttgart erheben. Einer Besprechung des Engagements stehe ich offen gegenüber.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sibylle Mangold

Rechtsanwältin, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH

Erwiderung der Bankvertreter (Großkanzlei)

BERKHOFF LAUTERBACH & PARTNER mbB Rechtsanwälte Steuerberater

Bockenheimer Landstraße 92, 60323 Frankfurt am Main · Büros in Frankfurt, Düsseldorf, München, Brüssel

Telefon 069 71034-0 · frankfurt@berkhoff-lauterbach.com

Unser Zeichen: 2026-0834/HvB-tk

Ihr Zeichen: 118/26 SM

Frankfurt am Main, den 22. Juni 2026

Vorab per beA

****Frau Rechtsanwältin**

Dr. Sibylle Mangold

– als Insolvenzverwalterin der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH –

Königstraße 82

70173 Stuttgart**

Betreff: Insolvenzverfahren Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (AG Stuttgart, 4 IN 312/26) – Ihre Anfechtungserklärung vom 8. Juni 2026; Zurückweisung

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Mangold,

wir zeigen die Vertretung der Süddeutschen Kreditbank AG an; ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird versichert. Die mit Ihrem Schreiben vom 8. Juni 2026 erklärte Anfechtung weisen wir namens unserer Mandantin vollumfänglich zurück. Unsere Mandantin wird weder die Löschung der Grundsuld bewilligen noch auf die Bürgschaft verzichten. Im Einzelnen:

1 Keine unentgeltliche Leistung

1.1 Die Sicherheitenbestellung war Teil eines entgeltlichen Gesamtpakets

Die Grundsuld und die Bürgschaft wurden nicht isoliert, sondern als Bestandteil des Konsortialkreditvertrags vom 12. Mai 2023 bestellt. Gegen die Sicherheiten hat unsere Mandantin der Karrenberg-Gruppe frisches Geld in Höhe von 6,0 Mio. EUR zur Verfügung gestellt und Bestandslinien über 12,0 Mio. EUR bis Mitte 2026 prolongiert. Das ist die Gegenleistung. Dass sie an die Konzernspitze und nicht unmittelbar an die Schuldnerin floss, ist eine Frage der konzerninternen Mittelverwendung, nicht der Entgeltlichkeit im Verhältnis zu unserer Mandantin, die werthaltige Kreditmittel unstreitig ausgereicht hat.

1.2 Erhebliche mittelbare Vorteile der Schuldnerin

Die Schuldnerin hat von dem Kredit unmittelbar profitiert. Sie erzielte rund 60 Prozent ihrer Umsätze mit Konzernaufträgen und nahm am Cash-Pooling der Holding teil; ohne die Tranche B wäre die Gruppe nach dem Sanierungsgutachten bereits im August 2023 zusammengebrochen — und mit ihr die Schuldnerin, deren Insolvenz dann nicht erst 2026, sondern drei Jahre früher eingetreten wäre. Der Fortbestand des mit Abstand wichtigsten Auftraggebers, die Fortführung des Cash-Poolings und die dadurch gewonnenen knapp drei weiteren Geschäftsjahre sind wirtschaftlich messbare Vorteile. Nach der maßgeblichen wirtschaftlichen Betrachtungsweise schließen solche Vorteile die Unentgeltlichkeit aus; jedenfalls fehlt es an der von § 134 InsO vorausgesetzten Freigiebigkeit.

1.3 Werthaltiger Rückgriffsanspruch bei Bestellung

Im Mai 2023 verfügte die Holding über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. EUR und über Beteiligungen mit erheblichen stillen Reserven. Das Sanierungsgutachten, auf das Sie sich stützen, attestierte gerade die

positive Fortführungsprognose bei Umsetzung des Maßnahmenprogramms; auf dieser Grundlage — testierte Sanierungsfähigkeit — durften alle Beteiligten von der Durchfinanzierung bis Mitte 2026 und damit von der Werthaltigkeit des Rückgriffsanspruchs der Schuldnerin ausgehen. Ihre Betrachtung, die allein auf das Ausfallszenario abstellt, ist eine unzulässige Rückschau aus dem Jahr 2026. Das interne Memo vom 5. Mai 2023 ist eine risikokonservative Bewertungskonvention der Marktfolge für Sicherheitenzwecke und keine Aussage über die zivilrechtliche Werthaltigkeit; im Übrigen bestreiten wir die Verwertbarkeit dieses nur für den Dienstgebrauch bestimmten Dokuments.

2 Hilfsweise: Vertrauensschutz und Konzernfinanzierungspraxis

Aufsteigende Sicherheiten sind seit Jahrzehnten übliche und legitime Praxis der Konzernfinanzierung. Unsere Mandantin hat auf ein von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testiertes Sanierungskonzept vertraut und war über die Verhältnisse der Schuldnerin nicht besser informiert als deren eigene Organe. Eine Anfechtung, die der finanzierenden Bank das vereinbarte Sicherheitenpaket nachträglich entzieht, würde die Sanierungsfinanzierung insgesamt entwerten. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass unserer Mandantin im Zeitpunkt der Bestellung keinerlei Umstände bekannt waren, die auf eine Krise der **Schuldnerin** hindeuteten; deren Bonität war 2023 unauffällig.

3 Ergebnis

Die Anfechtung ist unbegründet. Unsere Mandantin wird die Zwangsversteigerung weiter betreiben, ist jedoch weiterhin bereit, über eine einvernehmliche freihändige Verwertung mit vollständiger Erlösverrechnung auf die Grundsuld zu sprechen. Etwaigen Klageerhebungen sehen wir mit Gelassenheit entgegen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Hanno von Berkhoff

Rechtsanwalt

Tessa Kilgus, LL.M. (NYU)

Rechtsanwältin

Replik der Insolvenzverwalterin

Mangold Restrukturierung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Rechtsanwältin Dr. Sibylle Mangold

Königstraße 82, 70173 Stuttgart

Telefon 0711 66478-0 · kanzlei@mangold-restrukturierung.de

Unser Zeichen: 118/26 SM

Ihr Zeichen: 2026-0834/HvB-tk

Stuttgart, den 30. Juni 2026

Vorab per beA

****BERKHOFF LAUTERBACH & PARTNER mbB**

Herrn Rechtsanwalt Dr. Hanno von Berkhoff

Bockenheimer Landstraße 92

60323 Frankfurt am Main**

Betreff: Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH (AG Stuttgart, 4 IN 312/26) – Ihre Erwiderung vom 22. Juni 2026

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. von Berkhoff,

Ihre Erwiderung gibt Anlass zu folgenden Klarstellungen; an der Anfechtung wird festgehalten.

1 Die Kreditvaluta ist keine Gegenleistung an die Schuldnerin

Ihr "Gesamtpaket"-Argument verwechselt die maßgeblichen Vermögensmassen. Der Kredit wurde der Holding gewährt, die Valuta floss in das Vermögen der Holding, und die Rückzahlungsansprüche Ihrer Mandantin richten sich gegen die Holding. In das Vermögen der Schuldnerin — allein darauf kommt es für die Unentgeltlichkeit an — ist aus dem Vertragswerk vom Mai 2023 nichts gelangt: keine Valuta, keine Avalprovision, kein vertraglich gesicherter Anspruch. Dass die Sicherheit "Bestandteil" eines für Dritte entgeltlichen Geschäfts war, macht die Leistung der Schuldnerin nicht entgeltlich; andernfalls wäre jede Drittsicherheit der Anfechtung entzogen, weil irgendjemand stets eine Gegenleistung erhält.

2 Mittelbare Konzernvorteile sind rechtlich ungesicherte Hoffnungen

Die von Ihnen angeführten Vorteile — Fortbestand des Auftraggebers, Cash-Pooling, Zeitgewinn — waren der Schuldnerin an keiner Stelle rechtlich zugesagt. Der Kreditvertrag begründet keinerlei Anspruch der Schuldnerin auf Konzernaufträge; er kennt insoweit nur eine Anzeigepflicht der Kreditnehmerin (Ziffer 12 Buchstabe d). Das Cash-Pooling war für die Schuldnerin per Saldo im Übrigen kein Vorteil: Zum 31. Dezember 2025 valutierte ihre Forderungen aus dem Pool gegen die Holding mit rund 1,9 Mio. EUR — die Teilnahme hat Liquidität der Schuldnerin in den Konzern verlagert, nicht umgekehrt. Der "Zeitgewinn" von knapp drei Jahren hat die Verbindlichkeiten der Schuldnerin nach der Aktenlage nicht ab-, sondern aufgebaut. Bloße Erwerbsaussichten und Fortführungshoffnungen ohne einklagbare Grundlage gleichen den Verlust eines dinglichen Haftungsobjekts nicht aus.

3 Werthaltigkeit des Rückgriffs: Maßstab ist der Sicherungsfall, Zeitpunkt die Bestellung

Wir stellen nicht rückschauend auf das Jahr 2026 ab, sondern auf die Erkenntnislage vom Mai 2023, wie sie in den damals erstellten Dokumenten festgehalten ist. Das Treumann-Gutachten bescheinigte der Kreditnehmerin drohende Zahlungsunfähigkeit binnen weniger Monate und bewertete den Regress von Tochtergesellschaften **für den Verwertungsfall** mit einer Quote im niedrigen einstelligen Prozentbereich; Ihre Mandantin hat denselben Rückgriff intern als "nicht belastbar" bewertet und die Drittsicherheit gerade deshalb zur Auszahlungsvoraussetzung gemacht. Die positive

Fortführungsprognose stand unter der doppelten Bedingung vollständiger Maßnahmenumsetzung und durchgehender Finanzierung; sie besagt nichts über den Wert des Rückgriffs in dem einzigen Szenario, in dem die Sicherheit gezogen wird. Eine Sicherheit, deren Inanspruchnahme den wertlosen Rückgriff voraussetzt, ist aus Sicht der Sicherungsgeberin ohne Ausgleich. Das Bestreiten der "Verwertbarkeit" des Memos vom 5. Mai 2023 nehmen wir zur Kenntnis; das Dokument stammt aus der von Ihrem Haus an den Verwalter der Holding herausgegebenen Kreditakte und wird im Prozess vorgelegt werden.

4 Vertrauensschutz und Kenntnis sind keine Kategorien des § 134 InsO

Auf das Vertrauen Ihrer Mandantin in das Sanierungskonzept und auf ihre Unkenntnis von einer Krise der Schuldnerin kommt es nicht an: § 134 InsO setzt beim Anfechtungsgegner weder Kenntnis noch Bösgläubigkeit voraus, sondern verteilt das Risiko unentgeltlichen Erwerbs. Die von Ihnen beschworene Üblichkeit aufsteigender Sicherheiten ändert an deren Anfechtbarkeit nichts, wenn der Sicherungsgeberin — wie hier — kein werthaltiger Ausgleich zufließt.

5 Frist und weiteres Vorgehen

Zur Vermeidung der Klage erwarte ich die Erfüllung der Forderungen aus meinem Schreiben vom 8. Juni 2026 nunmehr bis zum **21. Juli 2026**. Einem Gespräch über eine einvernehmliche Gesamtlösung — einschließlich der von Ihnen angesprochenen freihändigen Verwertung, dann aber zugunsten der Masse — stehe ich weiterhin offen gegenüber. Die Klageschrift ist vorbereitet.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Sibylle Mangold

Rechtsanwältin, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH

Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold - Mangold Restrukturierung
Bueroanschrift: Koenigstrasse 26, 70173 Stuttgart

Klageschrift

Landgericht Stuttgart

34. Zivilkammer fuer Handelssachen

Urbanstrasse 20, 70182 Stuttgart

In dem Rechtsstreit

Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold, als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoeegen der
Feinwerk Praezisionswerkzeuge GmbH

- Klaegerin -

gegen

Sueddeutsche Kreditbank AG, vertreten durch den Vorstand, Bolzstrasse 3, 70173 Stuttgart

- Beklagte -

wird Klage erhoben mit dem Antrag, festzustellen, dass die Grundschuldbestellung vom
15.05.2023 ueber EUR 1.200.000,00 und die Buergschaftserklaerung vom selben Tag ueber EUR
800.000,00 gegenueber der Masse unwirksam sind, hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, an die
Klaegerin EUR 1.200.000,00 zu zahlen.

Begrueendung

Die Sicherheitenbestellung erfolgte unentgeltlich im Sinne des Paragraf 134 Abs. 1 InsO, da die
Schuldnerin keine eigene, ausgleichsfaehige Gegenleistung erhalten hat. Der
Rueckgriffsanspruch gegen die Muttergesellschaft war im Beststellungszeitpunkt nach dem
Sanierungsgutachten vom 28.04.2023 bereits wertlos oder jedenfalls nicht werthaltig; das
bankinterne Rating-Memo vom 05.05.2023 bestaetigt dies ausdruuecklich mit dem Vermerk
'nicht belastbar'.

Dr. Sibylle Mangold
Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin

Berkhoff Lauterbach & Partner mbB
Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt am Main

Klageerwiderung

An das Landgericht Stuttgart - Az. 34 O 88/26 KfH

Namens und im Auftrag der Beklagten wird beantragt, die Klage abzuweisen.

Begründung

Die Sicherheiten wurden im Rahmen eines Gesamtpakets bestellt, das der Schuldnerin mittelbare Vorteile durch Fortbestand der Unternehmensgruppe, Cash-Pooling und Konzernaufträge verschafft hat. Diese mittelbaren Vorteile schliessen die Unentgeltlichkeit aus. Das Sanierungsgutachten sei nur ein Zwischenstand gewesen; die Muttergesellschaft habe im Beststellungszeitpunkt noch als sanierungsfähig gegolten.

Die Beklagte habe zudem keine Kenntnis von einer etwaigen Wertlosigkeit des Rückgriffsanspruchs gehabt; das interne Rating-Memo sei nicht Gegenstand der Kreditentscheidung im engeren Sinne gewesen.

Berkhoff Lauterbach & Partner mbB

Rechtsanwältin Dr. Sibylle Mangold - Mangold Restrukturierung
Bueroanschrift: Koenigstrasse 26, 70173 Stuttgart

Replik

An das Landgericht Stuttgart - Az. 34 O 88/26 KfH

1. Bei der Unentgeltlichkeitsanfechtung nach Paragraf 134 InsO kommt es nicht auf Kenntnis der Beklagten an; die Anfechtung ist verschuldensunabhängig ausgestaltet.
2. Mittelbare Konzernvorteile (Fortbestand der Gruppe, Auftragslage) sind nach ständiger Rechtsprechung keine ausgleichsfähige Gegenleistung der Tochter selbst, sondern reflektieren nur das eigene Konzerninteresse der Mutter.
3. Das Rating-Memo datiert eine Woche vor der Bestellung und war ausweislich des Vermerks Grundlage der Konditionengestaltung; es ist daher kein bloss nachrangiges internes Papier.

Es wird Fristsetzung zur Gegenerwiderung binnen drei Wochen beantragt.

Dr. Sibylle Mangold
Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Berkhoff Lauterbach & Partner mbB
Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt am Main

Duplik

An das Landgericht Stuttgart - Az. 34 O 88/26 KfH

Die Beklagte haelt an ihrer Rechtsauffassung fest und bietet nunmehr Zeugenbeweis durch den ehemaligen CFO der Holding, Herrn Ludger Sattelmaier, zur Frage der im Bestellungszeitpunkt bestehenden Sanierungsaussichten der Mutter an.

Ergaenzend wird ein Sachverstaendigengutachten zur Werthaltigkeit des Rueckgriffsanspruchs zum Stichtag 15.05.2023 beantragt.

Berkhoff Lauterbach & Partner mbB

Landgericht Stuttgart - 34. Zivilkammer fuer Handelssachen
Urbanstrasse 20, 70182 Stuttgart

Beweisbeschluss

Az. 34 O 88/26 KfH

In dem Rechtsstreit Dr. Mangold ./.. Sueddeutsche Kreditbank AG wird beschlossen:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Ludger Sattelmaier zu den Sanierungsaussichten der Karrenberg Industrieholding GmbH zum Stichtag 15.05.2023.
2. Es wird Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens zur Werthaltigkeit des Rueckgriffsanspruchs der Schuldnerin gegen die Holding zum selben Stichtag.
3. Zum Sachverstaendigen wird bestellt: Prof. Dr. Elmar Wachsmuth, oeffentlich bestellter Sachverstaendiger fuer Unternehmensbewertung, Stuttgart.

Stuttgart, 27.10.2026

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Holger Ammersbach

Prof. Dr. Elmar Wachsmuth
Oeffentlich bestellter Sachverstaendiger, Stuttgart

Schriftliches Sachverstaendigengutachten

Gutachten zur Werthaltigkeit des Rueckgriffsanspruchs der Feinwerk Praezisionswerkzeuge GmbH gegen die Karrenberg Industrieholding GmbH zum Stichtag 15.05.2023, erstattet im Auftrag des Landgerichts Stuttgart, Az. 34 O 88/26 KfH.

1. Grundlage: Sanierungsgutachten Treumann & Cie. vom 28.04.2023, Finanzkennzahlenreihe 2019 bis Q1 2023 (Aktenstueck 15), Rating-Memo der Bank vom 05.05.2023.
2. Befund: Die Eigenkapitalquote der Holding war zum Stichtag bereits negativ, die Zinsdeckung lag deutlich unter 1,0; eine im Sanierungsgutachten fuer moeglich gehaltene Fortfuehrung war an nicht gesicherte Zusatzfinanzierungen geknuepft.
3. Ergebnis: Der Rueckgriffsanspruch der Schuldnerin war zum Stichtag mit einer Regressquote von schaeätzungsweise 4 bis 7 Prozent des Nominalbetrags zu bewerten und damit wirtschaftlich nahezu wertlos.

Stuttgart, 15.01.2027

Prof. Dr. Elmar Wachsmuth

Landgericht Stuttgart - 34. Zivilkammer fuer Handelssachen
Urbanstrasse 20, 70182 Stuttgart

Protokoll der Zeugenvernehmung

Termin vom 15.01.2027, Az. 34 O 88/26 KfH

Zeuge: Ludger Sattelmanier, vormals CFO der Karrenberg Industrieholding GmbH

Der Zeuge gibt an: 'Zum Zeitpunkt der Sicherheitenbestellung im Mai 2023 wussten wir intern bereits, dass die Sanierung nur mit zusaetzlichem, zu diesem Zeitpunkt nicht zugesagtem Kapital gelingen konnte. Ich habe das der Bank in dieser Deutlichkeit nicht mitgeteilt.'

Protokollfuehrerin: Justizangestellte M. Herzberger

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Holger Ammersbach

Landgericht Stuttgart - 34. Zivilkammer fuer Handelssachen
Urbanstrasse 20, 70182 Stuttgart

Vergleichsverhandlungsprotokoll

Im Anschluss an die Beweisaufnahme vom 15.01.2027 erklaren beide Parteien
Vergleichsbereitschaft.

Die Beklagte bietet eine Zahlung von EUR 480.000,00 zur Abgeltung saemtlicher wechselseitiger
Anspruche aus der Sicherheitenbestellung an; die Klaegerin fordert unter Hinweis auf das
Gutachtenergebnis EUR 620.000,00.

Beiden Seiten wird eine Erklaerungsfrist bis zum 16.02.2027 eingeraeumt.

Protokollfuehrer: Justizangestellter F. Brenneisen

Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold - Mangold Restrukturierung
Bueroanschrift: Koenigstrasse 26, 70173 Stuttgart

Vergleichsvereinbarung

Zwischen Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold als Insolvenzverwalterin und der Sueddeutschen Kreditbank AG wird folgender Vergleich geschlossen:

1. Die Beklagte zahlt an die Masse EUR 545.000,00 in drei Raten (je EUR 181.666,67 zum 15.03., 15.04. und 15.05.2027).
2. Die Grundschild und die Buergschaftserklaerung gelten mit vollstaendiger Zahlung als gegenueber der Masse abgefunden; ein weitergehender Rueckgewaehranspruch besteht nicht.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden im Verhaeltnis 45 (Klaegerin) zu 55 (Beklagte) verteilt.

Dr. Sibylle Mangold
Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin

Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold - Mangold Restrukturierung
Bueroanschrift: Koenigstrasse 26, 70173 Stuttgart

Schlussvermerk

Der Vergleichsbetrag von EUR 545.000,00 ist in drei Raten vollstaendig auf dem Massekonto eingegangen (letzter Eingang 14.05.2027).

Der Rechtsstreit gegen die Sueddeutsche Kreditbank AG ist damit wirtschaftlich abgeschlossen. Ansprueche gegen die Konsortin, Bankhaus Loewental KGaA, wurden geprueft und wegen untergeordneter Beteiligung (15 Prozent Konsortialanteil) sowie fehlender eigener Sicherheitenbestellung nicht weiterverfolgt.

Die Akte wird zur Schlussrechnungslegung vorgemerkt.

Dr. Sibylle Mangold
Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin

Telefonvermerk

Mangold Restrukturierung, Stuttgart. Insolvenzverfahren über das Vermögen der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH, Amtsgericht Stuttgart, 4 IN 312/26. Vermerk vom 02.06.2026, gefertigt von RA'in Dr. Sibylle Mangold.

Heute um 09:15 Uhr Telefonat mit Herrn RA Prof. Dr. Urban Hetzel, Insolvenzverwalter über das Vermögen der Karrenberg Industrieholding GmbH (Amtsgericht Stuttgart, 6 IN 1841/25), auf meine Bitte vom 28.05.2026. Dauer etwa fünfundzwanzig Minuten. Gegenstand war der Stand des Mutterverfahrens, soweit für das hiesige Verfahren von Bedeutung.

Herr Prof. Hetzel teilte mit, dass im Mutterverfahren Forderungen von rund 46 Millionen Euro zur Tabelle angemeldet sind, davon der überwiegende Teil aus dem Konsortialkredit der Süddeutschen Kreditbank AG und des Bankhauses Löwenthal KGaA. Die von mir für die Schuldnerin dem Grunde nach angemeldete Rückgriffsforderung aus der Inanspruchnahme der Sicherheiten hat er im nachträglichen Prüfungstermin vom 12.05.2026 vorläufig bestritten, weil die Inanspruchnahme der Bürgschaft noch nicht abgeschlossen und die Verwertung des Grundstücks noch nicht erfolgt ist; er bat insoweit um Bezifferung nach Abschluss der Verwertung. Eine Quotenerwartung wollte er nicht verbindlich nennen; nach derzeitigem Stand der Masse und der Anmeldungen bewege sie sich, so wörtlich, „allenfalls im niedrigen einstelligen Bereich“. Eine Abschlagsverteilung sei vor 2028 nicht zu erwarten.

Zum Cash-Pooling erklärte er, die Salden der Verrechnungskonten zwischen Mutter und Tochter für die Jahre 2023 bis 2025 seien zwischen unseren Häusern noch abzustimmen; sein Kanzleimitarbeiter Dr. Nickisch werde mir bis Mitte Juni eine Aufstellung aus der Konzernbuchhaltung übersenden. Die Buchhaltungsdaten der Holding lägen ihm seit April vollständig vor.

Auf meine Frage nach den Unterlagen zur Sicherheitenbestellung vom Mai 2023 sagte er zu, mir die bei der Holding vorhandene Korrespondenz mit der Bank aus dem Zeitraum März bis Mai 2023 in Kopie zu überlassen, soweit sie die Schuldnerin betrifft. Er wies darauf hin, dass Herr Sattelmanier als damaliger CFO auch in seinem Verfahren als Auskunftsperson benannt ist.

Wiedervorlage: 16.06.2026, Eingang der Cash-Pooling-Aufstellung.

Dr. Mangold

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24_vergleichsvereinbarung_bank_2027-02-16.pdf

pdfs/24_vergleichsvereinbarung_bank_2027-02-16.pdf

Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold - Mangold Restrukturierung
Bueroanschrift: Koenigstrasse 26, 70173 Stuttgart

Vergleichsvereinbarung

Zwischen Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold als Insolvenzverwalterin und der Sueddeutschen Kreditbank AG wird folgender Vergleich geschlossen:

1. Die Beklagte zahlt an die Masse EUR 545.000,00 in drei Raten (je EUR 181.666,67 zum 15.03., 15.04. und 15.05.2027).
2. Die Grundschild und die Buergschaftserklaerung gelten mit vollstaendiger Zahlung als gegenueber der Masse abgefunden; ein weitergehender Rueckgewaehranspruch besteht nicht.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden im Verhaeltnis 45 (Klaegerin) zu 55 (Beklagte) verteilt.

Dr. Sibylle Mangold
Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_schlussvermerk_verwalterin_abschluss.pdf

pdfs/25_schlussvermerk_verwalterin_abschluss.pdf

Rechtsanwaeltin Dr. Sibylle Mangold - Mangold Restrukturierung
Bueroanschrift: Koenigstrasse 26, 70173 Stuttgart

Schlussvermerk

Der Vergleichsbetrag von EUR 545.000,00 ist in drei Raten vollstaendig auf dem Massekonto eingegangen (letzter Eingang 14.05.2027).

Der Rechtsstreit gegen die Sueddeutsche Kreditbank AG ist damit wirtschaftlich abgeschlossen. Ansprueche gegen die Konsortin, Bankhaus Loewental KGaA, wurden geprueft und wegen untergeordneter Beteiligung (15 Prozent Konsortialanteil) sowie fehlender eigener Sicherheitenbestellung nicht weiterverfolgt.

Die Akte wird zur Schlussrechnungslegung vorgemerkt.

Dr. Sibylle Mangold
Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin